



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/683/2024
תיק בקשה 8/65/2025

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

נציגות הבית המשותף ברחוב חוט השני 1 בחדרה
באמצעות ב"כ עו"ד לוי תמיר

התובעת:

-נגד-

1. הרט הדס
2. סיני יוסף

הנתבעים:

באמצעות ב"כ עו"ד לוזון יצחק

פסק דין

מצאתי שיש למחוק את התובענה על הסף בשל העדר עילה.

1. במרכז ההליך בית משותף ברחוב חוט השני 1 חדרה, הידוע כגוש 12794 חלקה 9 (להלן – **הבית המשותף**).
2. הנתבע הוא הבעלים הרשום של דירה המוכרת כתת חלקה 98. לטענת הנציגות, בזמנים הרלבנטיים לתובענה, הייתה דירת הנתבע מושכרת לנתבעת.
3. עוד בטרם ההוגשה התביעה, מכר הנתבע את דירתו לצד ג', נרשמה הערת אזהרה לטובת הקונה.
4. בתביעה שלפניי מבקשת הנציגות לחייב את הנתבעים לתקן שלוש מעליות שניזוקו לפי הנטען, בעקבות שריפה שפרצה בדירה ביום 17.07.24. עוד מבקשת הנציגות, פיצוי חודשי בסך 5,000 ₪ בשל חוסר הנוחות ועוגמת הנפש שנגרמים לדיירים בשל השבתה של אחת מהמעליות בעקבות אותו אירוע.
5. בהחלטה מיום 28.01.25 התבקשה התובעת לנמק מהו המקור החוקי מכוחו היא מבקשת לחייב את הנתבעים בסעדים אלו. תגובת התובעת הוגשה ביום 03.02.25.
6. במקביל, הגיש הנתבע כתב הגנה ובקשה לסילוק על הסף בטענת העדר יריבות והעדר סמכות עניינית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/683/2024
תיק בקשה 8/65/2025

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. לאחר עיון בכתב התביעה, בתגובת התובעת ובכתבי טענות הנתבע - מצאתי שיש למחוק את התובענה בשל העדר יריבות בין הצדדים.

8. סעיף 65 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע שלכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול ענייני הבית המשותף, ושעל הנציגות לפעול לפי התקנון המצוי.

9. מסעיף 3(א) לתקנון המצוי נלמדת חובתה של הנציגות לבצע כל תיקון ברכוש המשותף: "בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה".

10. חובתה של הנציגות לתיקון הרכוש המשותף לפי סעיף 3(א) לתקנון המצוי, היא חובה עצמאית ומוחלטת, ללא קשר לקיומה או להעדרה של חובה נזיקית או חוזית נוספת של צדדים שלישיים לשפות את הנציגות בגין החלק שבו מבוקש לבצע תיקון, ובמנותק מהשאלה, האם הליקוי ברכוש המשותף, נובע ממעשיה או ממחדליה של הנציגות עצמה או של גורם אחר [ראו: המפקח על המקרקעין (חיפה) 273/03 גורביץ' נ' סורקיס (נבו 28.4.2004); המפקח על המקרקעין (תל אביב) 1077/20 סגל נ' גלובוס (נבו 08.12.2022); (המפקח על המקרקעין נתניה) 309/21 פולק נ' נציגות הבית המשותף מרח' אברהם שפירא 5 נתניה (נבו 09.03.2023)].

11. כך למשל, נמחקה תביעה שהוגשה נגד בעל דירה, לתיקון ליקוי בגג המשותף, הגורם לרטיבות בדירה אחרת. בפסק הדין נפסק כי למרות הטענה שהגג מצוי בשימוש ובחזקה ייחודית של הנתבע; משאין הגג מוצמד לדירתו, הרי שהוא "רכוש משותף" - ככזה, האחריות לתקנו חלה על נציגות הבית המשותף [ראו: (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 676/24 יצחק נ' מימון (נבו 25.01.25). כמו כן ראו: עש"א (מחוזי ירושלים) 22309-02-24 כהן נ' בוזגלו (נבו 27.3.2024); (המפקח על המקרקעין נצרת) 146/23 פייג נ' ז'נו (נבו 4.12.2024)]. דוגמה נוספת, מפסק דין שעסק בטענת הנציגות כי האחריות לתקן איטום בגג המשותף, הגורם לרטיבות בדירה אחרת, חלה על הקבלן שבנה את הבניין – הטענה נדחתה מהנימוקים שלהלן: "לא יכול להיות ספק בכך כי חובה כאמור אכן חלה גם כאשר היה ליקוי בביצוע הבניה... הגג הוא בגדר רכוש משותף וחובתם של בעלי הדירות לגבי נשיאה בהוצאות כדי להבטיח אחזקתו התקינה של הרכוש המשותף... אחזקה תקינה לענין זה כוללת תיקונו של הגג כדי שלא ידלפו ממנו מים לתוך הדירה אשר מתחתיו, וחובה זו חלה על בעלי הדירות בבית המשותף בין אם יש להם עילת תביעה אחרת נגד מי שבנה את הבנין ובין אם לאו" [רע"א 655/84 בת-שבע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/683/2024
תיק בקשה 8/65/2025

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הס נ' נציגות הבית המשותף ברחוב שפירא מס' 19 רמת-גן ו-7 בעלי דירות (לא פורסם).

12. גם אם תוכננה טענות הנציגות לקשר סיבתי בין הנזק הנטען לבין הנתבעים, לא יהיה בכך לזכותה, בהליך שלפניי, בסעדים המבוקשים, זאת בשל העדר יריבות. על הנציגות לפעול לתיקון הרכוש המשותף, ואם היא סבורה שצד ג' אחראי לקלקול, רשאית היא לנקוט הליך משפטי מתאים נגדו, בערכאה המוסמכת.

13. לא נעלמו מעיניי יתר טענות התובעת. ראיתי להתייחס לטענה הנוגעת לתקנון המוסכם. סעיף 16.1 לתקנון המוסכם, שאליו מפנה התובעת, מטיל חובה על בעלי הדירות להשתמש בדירתם וברכוש המשותף בצורה סבירה ומקובלת, ולמנוע פגיעה ברכוש המשותף או הפרעה לשימוש של יתר הדיירים ברכוש המשותף. התקנון המוסכם לא שינה את הוראת החוק המסמיכה את הנציגות כגורם האחראי לתחזוקת הרכוש המשותף, ולפיכך חלה ברירת המחדל הקבועה בחוק – סעיף 3(א) לתקנון המצוי (ראו סעיף 64 לחוק המקרקעין).

14. לסיכום, בהעדר יריבות בין הצדדים יש לקבוע שהתביעה הוגשה בהעדר עילת תביעה; לפיכך אני מורה על מחיקתה (תקנה 41(א)(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018; ע"א 465/74 קופניס נ' חברה חיפאית למחסנאות בע"מ, פ"ד כט(1) 699).

15. אשר להוצאות - משהוגש כתב הגנה מטעם נתבע 2, ובנסיבות שבהן חלק מנימוקיי לעיל הועלו בבקשתו לסילוק על הסף, אני מחייבת את התובעת בהוצאות נתבע 2 בסך 1,500 ₪. הסכום ישולם בתוך 30 יום, שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל. בסכום זה ניתן ביטוי בין היתר להתנהלות הצדדים, לרוחב טיעוניה של הנציגות בתגובתה, ולסיום ההליך בשלב מקדמי.

16. מזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים ותסגור את התיקים שבכותרת.

17. ניתן היום, ז' שבט תשפ"ה, 05 פברואר 2025, בהעדר הצדדים.

עינת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין